

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2530 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โจทก์
นายประจวบ วงศ์มีเกียรติ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 172, มาตรา 227, มาตรา ตาราง 1(2) ข้อ ข

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ลูกจ้างจำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์ชนรถยนต์ชนรถยนต์ของโจทก์ และจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนมาติดต่อดตกลงเรื่องค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนได้ทำบันทึกชดใช้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์ อันเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจที่จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้โดยโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจของตัวแทน ดังนี้ ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 วรรคสอง และตามคำฟ้องก็ไม่มีทางที่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบได้ที่ศาลไม่รับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว

โจทก์ฎีกาขอให้รับฟ้องจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณา โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ไม่ใช่เสียตามจำนวนทุนทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า นายมานิตย์ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ขั้บรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ โดยประมาท ชนท้ายรถยนต์ของโจทก์เสียหาย หลังเกิดเหตุ จำเลยที่ ๑ ได้ทำหนังสือ

มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนมาติดต่อกองเรื่องค่าเสียหายและจำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวแทนได้ทำบันทึกตกลงเอารถยนต์ของโจทก์ไปทำการซ่อมแซมให้ ซึ่งเป็นการทำการภายในขอบอำนาจที่จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้ แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนทำการแทนจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า หลังจากฟ้องแล้วจำเลยที่ ๑ ยืนยันคำให้การว่ามีได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนทำสัญญาตกลงใช้ค่าเสียหายกับโจทก์ จำเลยที่ ๒ ทำโดยไม่มีอำนาจ ศาลควรรับฟ้องจำเลยที่ ๒ ไว้พิจารณาเพื่อให้โอกาสโจทก์และจำเลยทั้งสองพิสูจน์ว่าจำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ทำการแทนจำเลยที่ ๑ หรือไม่ หากศาลด่วนวินิจฉัยว่าตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวแล้วบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๐๕, ๘๐๗, ๘๑๒, ๘๒๓ ก็นำมาใช้บังคับแก่ตัวแทนและตัวการไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนมาติดต่อกองเรื่องค่าเสียหาย จำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวแทนได้ทำบันทึกชดใช้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์ ซึ่งเป็นการทำการภายในขอบอำนาจที่จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้ โดยโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนได้กระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจของตัวแทน จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบ

โจทก์ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๓ วรรคสอง แม้ศาล จะให้รับฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ไว้พิจารณา ก็ไม่มีทางที่ศาลจะพิพากษาให้ จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ จึงชอบ แล้ว

อนึ่ง โจทก์ฎีกาขอให้รับฟ้องจำเลยที่ ๒ ไว้พิจารณา โจทก์ควรเสียค่าขึ้นศาล เพียง ๒๐๐ บาท ไม่ต้องเสียตามจำนวนทุนทรัพย์

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เกิน ๒๐๐ บาทให้โจทก์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายวัศ ดิงสมิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ